

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2629/2538

พระสังฆาเลียม พุทธโชโต กับพวก โจทก์
พระมหาสาธิต จันทวโสหรือพระครูจัน
ทสุทธีวัฒน์

จำเลย

พระสังฆาเลียม พุทธโชโต ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง
พระศิริ อนุโกโช ที่ 2 โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาไม่ว่าทั้งปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองเห็นว่า การดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้น ได้สวนมูลฟ้องต้องพิจารณาแต่เพียงว่า คดีมีมูลพอจะรับไว้ พิจารณาหรือไม่ ซึ่งศาลจะมีคำสั่งในรูปของคำพิพากษา จึงใช้ คำว่า พิพากษาให้ยกฟ้อง เพราะฉะนั้นคำพิพากษาในชั้นนี้จึงเป็นเพียงคำสั่งเท่านั้น โจทก์ทั้งสองจึงอุทธรณ์ฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ และ เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าอุทธรณ์ของโจทก์ต้องห้ามและ ไม่รับวินิจฉัยคดีโจทก์ทั้งสองจึงไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของโจทก์ทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91,177,180 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีไม่มีมูลฟ้องพิพากษา

ยกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาตั้ง
กล่าว(อันดับ 44) โจทก์ทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 45)

คำสั่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216 บัญญัติว่า "ภายใน
ได้บังคับแห่งมาตรา 217 ถึง 221 คู่ความมีอำนาจ ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ศาลอุทธรณ์" และมาตรา 220 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นต้นและ
ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง" บทบัญญัติทั้งสองมาตรานี้บัญญัติไว้ในภาค 4
ลักษณะ 2 หมวด 1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งว่าด้วยเรื่องหลัก
ทั่วไปเกี่ยวกับฎีกา ดังนั้นจึงต้องใช้บังคับกับบรรดาคดีอาญาทุกคดีที่คู่ความฎีกาต่อ
ศาลฎีกาศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216 บัญญัติว่า "ภายใน
ได้บังคับแห่งมาตรา 217 ถึง 221 คู่ความมีอำนาจ ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ศาลอุทธรณ์" และมาตรา 220 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นต้นและ
ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง" บทบัญญัติทั้งสองมาตรานี้บัญญัติไว้ในภาค 4
ลักษณะ 2 หมวด 1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งว่าด้วยเรื่องหลัก
ทั่วไปเกี่ยวกับฎีกา ดังนั้นจึงต้องใช้บังคับกับบรรดาคดีอาญาทุกคดีที่คู่ความฎีกาต่อ
ศาลฎีกาศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิชรโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ